

1501646-44.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2135510/2021 - 02º D.P. CAMPINAS, 17992500 - 02º D.P. CAMPINAS, 680/21/302 - 02º

D.P. CAMPINAS, 2135510 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501646-44.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501646-44.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2135510/2021 - 02º D.P. CAMPINAS, 17992500 - 02º D.P. CAMPINAS, 680/21/302 - 02º

D.P. CAMPINAS, 2135510 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 680/21/302 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

LUCAS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial iniciado por auto de prisão em flagrante que, no dia 18 de maio de 2021, no período da manhã, na Rua Decival Rodrigues de Araújo, defronte ao numeral 98, no bairro Vila Anhanguera, nesta cidade e comarca, LUCAS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO, qualificado às fls. 16, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de cannabis sativa l, vulgarmente

conhecida como "maconha", com peso bruto de 50,53g e líquido de 23,81g, além de 41 (quarenta e uma) porções contendo cocaína, com peso bruto de 49g e líquido de 14,1g, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Antecedentes criminais às fls. 08/15.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 69/70.

Notificado, o acusado apresentou Defesa Prévia propondo ventilar o mérito em momento oportuno e arrolou as mesmas testemunhas que as indicadas na denúncia (fls. 117/118).

Decisão recebendo a denúncia em 12 de julho de 2021, conforme se depreende de fls. 119/121.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a procedência do pedido, enquanto a Defesa pleiteia pela desclassificação pelo crime do artigo 28 da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade vem corroborada pelo boletim de ocorrência de fls. 20/22, auto de exibição e apreensão de fl. 23 e laudo químico-toxicológico às fls. 91/93.

A autoria, de igual forma, restou inconteste.

Os Policiais Civis, ouvidos em juízo, repetiram o quanto consta dos depoimentos do flagrante, dizendo que estavam em operação de combate ao tráfico de entorpecentes na Favela da 41, no Jardim Campos Elísios. Avistaram o réu Lucas seguindo até determinado local, retirando um objeto, que entregou a outra pessoa que lá estava. Realizada a abordagem, feita a revista pessoal, foi encontrada uma porção de cocaína e R\$ 33,00 (trinta e três reais). Foram até o cano de onde Lucas retirou o objeto e encontraram porções de maconha, cocaína e crack.

As oitivas dos policiais corroboram os fatos descritos na denúncia, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não há nos autos quaisquer motivos válidos para se suspeitar da parcialidade.. Assim, salvo na hipótese de se comprovar animosidades pregressas ou interesse na sentença penal condenatória, os depoimentos dos policiais devem ser revestidos do devido valor probatório, principalmente porque seus atos gozam de presunção de legitimidade e agem em estrito cumprimento do dever legal.

O réu Lucas, exercendo sua autodefesa, negou o tráfico de drogas. Disse que é usuário de entorpecente. Disse que o traficante dono da droga correu e ele ficou e colaborou com os policiais e dizendo ser dependente químico.

A versão do réu resta isolada diante das provas coligidas nos autos.

Cumprе ressaltar que as circunstâncias da prisão do réu aliadas à forma de acondicionamento da droga, bem como a quantidade de entorpecente apreendido, apontam diretamente ao crime de tráfico. Assim, o que se extrai das provas produzidas em contraditório judicial é harmônica com os elementos colhidos em sede inquisitória.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante os artigos 59, do CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, tal seja 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente, por duas vezes, a agravante da reincidência (fls. 06/15), exaspero a pena em 1/5, para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento. Deixo de aplicar a minorante do §4º do art. 33, da Lei de Drogas em razão dos antecedentes criminais .

Fixo regime de cumprimento inicial fechado, com base no art. 33, §2º, a, CP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO LUCAS HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como pagamento de 600 dias-multa.

Verifico que o réu respondeu a todo o processo preso e não havendo mudanças de fato

ou direito que justifiquem eventual liberdade provisória, mantenho a custódia cautelar, que é agora necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA